



CUT: 3368-2022

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0254-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 08 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 3368-2022 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 24.10.2025 contra la señora **MERCEDES ORE DURAN**, identificada con DNI N° 25132518.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Mediante el acta de Verificación Técnica de Campo N° 106-2024-AOZH, de fecha 27.11.2024, el personal de la oficina de enlace Salvación de la Administración Local de Agua, constato la ocupación de la ribera y faja marginal izquierda del río Pillcopata de un área de 0.20 hectáreas (ha) con cultivos de plátano, ubicado en el sector Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, sin la autorización correspondiente, por parte de la presunta infractora, Sra. Mercedes Ore Durand. La descripción de dicha ocupación es conforme al siguiente detalle:



Descripción	Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 sur)			Bienes asociados ocupados	Área (ha)	Ubicación Política			
	Vértice	Este (m)	Norte (m)			Sector	Distrito	Provincia	Región
Plantación platanal dentro de la ribera y faja marginal izquierda del río Pillcopata sin la autorización correspondiente	V1	239 400	8 571 346	Ribera y faja marginal izquierda del río Pillcopata	0.20	Pillcopata	Kosñipata	Paucartambo	Cusco
	V2	239 347	8 571 310						
	V3	239 310	8 571 357						
	V4	239 375	8 571 381						

3.2 Mediante el Informe Técnico N° 0051-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 18.07.2025, la ALA Tahuamanu - Madre de Dios informó que la administrada contó con una autorización previa de uso temporal de faja marginal mediante Resolución Directoral N° 0034-2022-ANA-AAA.MDD de fecha 14.02.2022, la cual venció y caducó el 14.02.2024. Al no haber tramitado la renovación de dicho título, la ocupación devino en no autorizada, recomendándose el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

4.1 A través de la Notificación N° 0071-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, notificada válidamente mediante Acta N° 0277-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD el 24.10.2025, se comunicó a la administrada el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar un área de 0.20 ha. con cultivo de plátano en la ribera y faja marginal izquierda del río Pillcopata sin contar con autorización vigente, en ubicación geográfica se constató un área con los siguientes puntos de vértices V1=239 400 m-E, 8 571 346 m-N, V2=239 347 m-E, 8 571 310 m-N, V3=239 310 m-E, 8 571 357 m-N, V4=239 375 m-E, 8 571 381 m-N, mediante el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM), en los cuales se constató un área de 0.20 ha con cultivo instalado en producción por parte de la señora Mercedes Ore Duran por otra parte se observó la construcción de un galpón y una vivienda prefabricada dentro de la faja marginal; hecho tipificado como infracción en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: *"Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas"*, en concordancia con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley *"ocupar o desviar los cauces de agua si la autorización correspondiente"*, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para sus descargos.

4.2 Mediante la Carta N° 002-MOD-2025, recibida el 29.11.2025, la administrada presentó sus descargos manifestando que la falta de renovación se debió al desconocimiento, al estado de salud y ausencia del responsable a cargo de gestionar los trámites ante la Agencia Agraria de Paucartambo – Kosñipata.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0016-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 06.03.2026 (Informe Final de Instrucción), el órgano instructor evaluó el descargo concluyendo lo siguiente:

- i) De acuerdo al Informe Técnico N° 0051-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS, de fecha 18.07.2025, y el Acta de Verificación de Campo N° 106-2024-AOZH, de fecha 27.11.2024, se constató la ocupación de la ribera y faja marginal izquierda del río Pillcopata, sin la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua, por parte de la administrada, quien ha instalado cultivos de plátano en un área de 0.20 ha en producción, ubicado en el sector de Pillcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, unidad hidrográfica Intercuenca Alto Madre de Dios, precisándose además que la Resolución Directoral N° 0034-2022-ANA-AAA.MDD emitido en fecha 14.02.2022 se encontraba caduca a la fecha de la verificación técnica de campo.
- ii) La imputada, es responsable de ocupar sin la autorización la ribera y faja marginal izquierda del río Pillcopata, hecho que se encuentra tipificado como infracción en materia de recursos hídricos en el numeral 6. del artículo 120 de la Ley de Recursos



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8B7A5A01

Hídricos Ley N° 29338 y el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG. Por lo tanto, se propone que la presunta infracción se califique como Leve, conforme lo prevé el numeral 278.1 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

- 4.4 Mediante el Memorándum N° 0196-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 10.03.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5 A través de la Carta N° 088-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 20.01.2026, notificada debidamente a la administrada el 09.05.2026, la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios notificó el Informe Final de Instrucción, concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos.
- 4.6 Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la administrada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 125-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 08.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1 Revisado los antecedentes la administrada, esta contaba con una Resolución Directoral N° 034-2022-ANA-AAA.MDD, donde autorizo el uso temporal de 0.33 ha. de faja marginal izquierdo (río Pilcopata) para la siembra de cultivos, el mismo que vencía el 11.02.2024, Por otro lado, se realizó la constatación in situ en fecha 27.11.2024 y se verificó la ocupación de la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata en un área de 0.20 ha con cultivo de plátano en producción sin contar con autorización de la Autoridad Nacional, hecho que constituye una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.
- 5.2 Del análisis del expediente se acredita que la administrada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
 - i) El acta de verificación técnica de campo de fecha 27.11.2024, en la cual se constató la ocupación de la ribera y faja marginal izquierda del río Pillcopata, ubicada en el sector Pillcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
 - ii) El Informe Técnico N° 0051-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 18.07.2025, que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.
 - iii) El Informe Técnico N° 0016-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 06.03.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la administrada.
- 5.3 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción de la administrada como una leve, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible a la señora Mercedes Ore Duran, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una sanción de **amonestación escrita**. Asimismo, disponer que se realice acciones orientadas a restaurar la ribera y faja marginal izquierda del río Pillcopata, ubicada en el sector Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición como **medida complementaria**. Del mismo modo, otorgarle



a la administrada un plazo máximo de 30 días hábiles, para que regularice y obtenga la autorización de ocupación de faja correspondiente.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **MERCEDES ORE DURAN**, identificada con DNI N° **25132518**, con una **AMONESTACIÓN ESCRITA**, por la infracción calificada como muy leve en materia de agua, por ocupar la ribera y faja marginal izquierda del río Pillcopata, ubicada en el sector Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO			PLAZO CUMPLIMIENTO	
INFRACCIÓN	25132518	Mercedes Ore Duran	FUENTE NATURAL DE AGUA	LEVE	AMONESTACIÓN ESCRITA			Medida Complementaria 30 días hábiles	
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			CLASE	TIPO	NOMBRE	BIENES ASOCIADOS	UNIDAD HIDROGRÁFICA	
	Ocupación de la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata sin la autorización correspondiente			Superficial	Rio	Pilcopata	Ribera y faja marginal izquierda	Intercuenca Alto Madre de Dios 46649	
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL POLIGONO DE INFRACCIÓN (Coordenadas UTM)					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS			Art. 277 REGLAMENTO LRH	DÁTUM	ZONA	ESTE (m)		NORTE (m)
	6. Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente			f. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas	WGS-84	19 SUR	239 400		8 571 346
							239 347		8 571 310
							239 310		8 571 357
							239 375		8 571 381
	UBICACIÓN POLÍTICA								
	DEPARTAMENTO			PROVINCIA		DISTRITO		SECTOR	
	Cusco			Paucartambo		Kosñipata		Pilcopata	

ARTÍCULO 2.- DISPONER como Medida Complementaria, que la administrada restaure la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición y otorgarle a la imputada un plazo máximo de 30 días hábiles para que regularice y obtenga la autorización correspondiente, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 2 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la Administrada Mercedes Ore Duran en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y, disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8B7A5A01